شاپرک
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (سهامی خاص)

شماره: ۸۷۴۷/ص/۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

پیوست:

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک

شماره موافقت‌نامه	۱۴۰۴/ص/۸۷۴۷	تاریخ شروع اعتبار	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ انقضاء اعتبار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ماده۱ - تعاریف: عبارات و عناوین استفاده شده در این موافقت‌نامه دارای معانی ذیل می باشند:

۱/۱ **بانک مرکزی:** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱/۲ **شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت):** شبکه‌ای است که به منظور ساماندهی پایانه‌های پذیرش کارت‌های بانکی و فراهم آوردن امکان نظارت موثر در نظام پرداخت مبتنی بر کارت بانکی در کشور ایجاد شده و تراکنش‌های حاصل از «ابزارهای پذیرش» توسط این شبکه پذیرش و پردازش می‌شود.

۱/۳ **شرکت شاپرک:** شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰ و شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۹۱۸۳۸۳۱۹ که از طرف «بانک مرکزی» و در راستای «ضوابط اجرایی اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت برشرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ کمیسیون پولی و بانکی بانک مرکزی، به منظور اطمینان از پوشش الزامات و استانداردهای تخصصی «شاپرک» منصوب شده است.

۱/۴ **ارائه‌دهنده خدمات پرداخت:** شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که به موجب این «موافقت‌نامه» و با رعایت شرایط مندرج در «مقررات» و «ضوابط» ابلاغی توسط «بانک مرکزی» به ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی اقدام خواهد نمود.

۱/۵ **الزامات شاپرک:** الزامات و استانداردهای فنی و تخصصی « بانک مرکزی» در رابطه با «شاپرک»، موضوع ماده (۲۴) «ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ کمیسیون پولی و بانکی، که توسط «شرکت شاپرک» به «ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» اعلام می‌گردد.

۱/۶ **آیین‌نامه انضباطی:** سند آیین‌نامه انضباطی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت که مطابق با مواد (۲۲)، (۲۳) و (۲۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده و مبنای رسیدگی به تخلفات «ارائه‌دهندهٔ خدمات پرداخت» خواهد بود.

۱/۷ **توصیف چارچوب ممیزی شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمات پرداخت:** مستندی که به منظور اجرای وظایف بازرسی مقرر در مادهٔ (۲۸) «ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمات پرداخت» مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ کمیسیون پولی و بانکی بانک مرکزی، تدوین شده و مبنای اجرای ممیزی و نظارت «بانک مرکزی» یا بازرسان منصوبِ ایشان از «ارائه‌دهندهٔ خدمات پرداخت» می‌باشد.

۱/۸ **ابزار پرداخت:** به هرگونه وسیله‌ای اطلاق می‌گردد که دارنده آن می‌تواند نسبت به انتقال وجوه از طریق آن اقدام نماید.

۱/۹ **کارت بانکی:** نوعی «ابزار پرداخت» است که بانک برای مشتریان خود صادر می‌کند.

۱/۱۰ **دارنده کارت:** شخصی است که «کارت بانکی» به نام وی صادر شده است.

۱/۱۱ **ابزار پذیرش:** سخت‌افزار و نرم‌افزاری که امکان انجام تراکنش را برای «دارنده کارت» فراهم می‌سازد.

۱/۱۲ **پذیرنده:** شخصی است که با پذیرش «کارت بانکی» و با استفاده از «ابزار پذیرش» نسبت به فروش کالا یا خدمت به دارندگان کارت اقدام می‌نماید.

۱/۱۳ **موافقت‌نامه:** سند حاضر که شامل بر ۱۲ ماده در پنج صفحه است و به امضاء نمایندگان قانونی «شرکت شاپرک» و «ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» رسیده است.

۱/۱۴ **تعهدنامه عدم افشای اطلاعات:** الحاقیه «موافقت‌نامه» حاضر می‌باشد که به امضای نمایندگان قانونی «ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» رسیده است و جزو لاینفک موافقت‌نامه می‌باشد.

شاپرک		فن آوا کارت (سهامی عام)	
مدیرعامل	رئیس هیات مدیره	مدیرعامل	عضو/ رئیس هیات مدیره
تاریخ و امضا	تاریخ و امضا	تاریخ و امضا	تاریخ و امضا

فن آوا کارت
سهامی عام شماره ثبت ۲۰۹۱۵۲